

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 27/2552

นายถนอม พวงพุ่ม

โจทก์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม ที่ 1

จำเลย

กับพวกรวม 5 คน

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง
(1) และ (3)

ป.พ.พ. มาตรา

ป.ที่ดิน มาตรา

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา

ไม่มีข้อสัน

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๒๓/๒๕๕๒

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒

เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

ศาลจังหวัดสระแก้ว

ระหว่าง

ศาลปกครองระยอง

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลจังหวัดสระแก้วส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่าง ศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่าง ศาล พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้ง เขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็น มีความ เห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ นายถนอม พวงพุด ใจทก ยื่นฟ้อง กระทรวง ทหารยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ ๒ นายวินิจ ภูเนาวรัตน์ ที่ ๓ นายยงยุทธ โชติมงคล ที่ ๔ นายชัยยุทธ แสงหิรัญ ที่ ๕ จำเลย ต่อศาลจังหวัดสระแก้ว เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๖๙/๒๕๕๐ ความว่า ใจทกเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๔๙ ตำบลโคกปีบ อำเภอ (สระแก้ว) เมืองสระแก้ว จังหวัด (ปราจีนบุรี) สระแก้ว จำนวนเนื้อที่ ๙ ไร่เศษ ที่ดินแปลงนี้เป็น ที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) เลขที่ ๑๒๑๒ ตำบลโคกปีบ อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี เนื้อที่ ๘ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา นางเนียม บ้านแก้ว มีชื่อเป็นผู้ถือสิทธิครอบครองโดยรับการให้มาจากบิดา

ตั้งแต่ก่อนปี ๒๔๙๕ บิดนางเนียมครอบครองทำประโยชน์ด้วยการปลูกมันสำปะหลัง
เต็มพื้นที่ และเมื่อนางเนียมรับให้ที่ดินมาก็ได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเต็ม
พื้นที่ ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๑๗ นางเนียมยื่นคำร้องขอออก น.ส. ๓ ก. เจ้า
พนักงานที่ดินสอบสวนสิทธิและพิสูจน์การทำประโยชน์เสร็จแล้วจึงออก น.ส. ๓ ก.
เลขที่ ๑๒๑๒ ให้ไว้เป็นหลักฐาน และเปลี่ยนเป็นโฉนดเลขที่ ๒๒๔๙ เมื่อวันที่ ๑๖
มิถุนายน ๒๕๓๕ ตามคำร้องของนางเนียม ต่อมาวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ สำนักงาน
บังคับคดีจังหวัดสระแก้วนำที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๔๙ ของนางเนียมออกขายทอดตลาด
ตามคำสั่งศาลจังหวัดนครนายก โจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อได้และได้จดทะเบียนสิทธิและ
นิติกรรมต่อเจ้าพนักงานที่ดินแล้ว แต่เมื่อโจทก์ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดินต่อเจ้า
พนักงานที่ดิน จำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนจำเลยที่ ๓ ในการระวางชี้แนว
เขตพื้นที่อนุรักษ์ไม่ยินยอมชี้ระวางแนวเขตโดยอ้างว่าที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๔๙ ของ
โจทก์เกือบทั้งแปลงเป็นที่ดิน สวนป่าท่าแยก อยู่ในความครอบครองดูแลของจำเลย
ที่ ๑ และที่ ๒ เจ้าพนักงานที่ดินทำการไต่ถามไต่สวน แต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไม่สามารถ
ตกลงกันได้ เจ้าพนักงานที่ดินจึงแจ้งให้ไปฟ้องต่อศาล โจทก์เห็นว่า การกระทำของ
จำเลยทั้งห้าเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่สามารถ
เข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้ ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๔๙ ตำบลโคกปี
ม่วง อำเภอ (สระแก้ว) เมืองสระแก้ว จังหวัด (ปราจีนบุรี) สระแก้ว เป็นกรรมสิทธิ์
ของโจทก์ และห้ามจำเลยทั้งห้าเข้าขัดขวางการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินของ
โจทก์

จำเลยทั้งห้าให้การว่า นางเนียมเจ้าของที่ดินเดิมไม่เคยเข้าทำประโยชน์ใน
ที่ดินพิพาท การออก น.ส. ๓ ก. เลขที่ ๑๒๑๒ และการเปลี่ยนจาก น.ส. ๓ ก. ดัง
กล่าวเป็นโฉนดเลขที่ ๒๒๔๙ จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากบางส่วนของ
ที่ดินด้านทิศตะวันออกเนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่ ๑ งาน ๒๖ ตารางวา ทับซ้อนกับพื้นที่
แปลงปลูกป่า ๒๔๙๕ ของสวนป่าท่าแยก (ปจ.๑๑) ที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าตามพ

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และไม่เป็นที่ดินตามความหมายในประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๑ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะนำไปออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ เดิมกรมป่าไม้กำหนดนโยบายปลูกป่ามาตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ จนถึงปี ๒๕๐๕ รวมเนื้อที่ ๑๐๓๕ ไร่ มีการผังหลักเขตแปลงปลูกป่าโดยใช้หลักเขตป่าสงวนแห่งชาติ บำรุงป่าและลาดตระเวนป้องกันมิให้ผู้ใดบุกรุก นางเนียมจึงไม่ได้สิทธิในที่ดินพิพาท โจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดจึงไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน การกระทำของจำเลยทั้งห้าไม่ถือว่าเป็นการคัดค้านการรังวัดแนวเขตที่ดินตามคำขอของโจทก์ แต่เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายในการรักษาพื้นที่ป่าไม้ของรัฐ และโจทก์มิได้เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยทั้งห้าเนื่องจากโจทก์มิได้เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยทั้งห้ายื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง อันเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ศาลจังหวัดสระแก้วพิจารณาแล้วเห็นว่า สิทธิของบุคคลอันเกี่ยวกับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๔ ทรัพย์สิน มาตรา ๑๒๙๘ ที่บัญญัติว่า ทรัพย์สินสิทธิทั้งหลายนั้น ท่านว่าจะก่อตั้งขึ้นได้แต่ด้วยอาศัยอำนาจในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น สำหรับคดีนี้คู่กรณีโต้แย้งกันเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินพิพาทว่าเป็นที่ดินของเอกชนหรือเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ ซึ่งนอกจากจะต้องพิจารณาสิทธิในที่ดินตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว จำต้องพิจารณาตามประมวลกฎหมายที่ดินประกอบด้วย คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองระยองพิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ ๒ เป็นหน่วยงานในสังกัด
จำเลยที่ ๑ มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล ป้องกันการบุกรุก ทำลายป่าและ
การกระทำความผิด ตามกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
กฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อ ๒ (๓) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๗ การที่จำเลยที่ ๓ ซึ่ง
เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทนจำเลยที่
๓ ไม่ยินยอมชี้ระวางแนวเขตที่ดินพร้อมทั้งคัดค้านการรังวัดสอบเขตที่ดินของโจทก์
โดยอ้างว่าที่ดินของโจทก์ทับซ้อนกับพื้นที่แปลงปลูกป่า ๒๔๙๕ ของสวนป่าท่าแยก
ตามพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นป่าตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ที่อยู่ในความดูแลของจำเลยที่ ๒ กรณีจึงเป็นการปฏิบัติ
ตามอำนาจหน้าที่ในการดูแลและป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าตามที่กฎหมาย
บัญญัติ เมื่อจำเลยทั้งห้ามิได้อยู่ในฐานะเจ้าของหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทข้อ
พิพาทในคดีนี้จึงมิใช่การโต้แย้งกันในเรื่องสิทธิในที่ดิน แต่เป็นการโต้แย้งเกี่ยวกับ
สถานะทางกฎหมายของที่ดินอันเป็นสาระณะสมบัติของแผ่นดิน การที่โจทก์ฟ้องว่า
จำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ไม่ชี้ระวางแนวเขตที่ดินพิพาทโดยอ้างว่าที่ดินของโจทก์บางส่วนอยู่
ในเขตป่าไม้ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้
ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๒๒๔๙ เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ และห้าม
จำเลยทั้งห้าขัดขวางการครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินโจทก์ กรณีจึงเป็นคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอัน
เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งอยู่อำนาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว คดีนี้โจทก์เป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง และจำเลยที่ ๓ ถึงที่ ๕ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดจำเลยที่ ๒ ขณะเกิดเหตุ คดีนี้ จำเลยที่ ๓ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) และเป็นผู้บังคับบัญชาของจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ โดยโจทก์อ้างว่า โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๔๙ ตำบลโคกปีม่วง อำเภอ (สระแก้ว) เมืองสระแก้ว จังหวัด (ปราจีนบุรี) สระแก้ว เนื้อที่ ๙ ไร่เศษ ซึ่งมาจากการขายทอดตลาด โจทก์ยื่นคำขอรังวัดสอบเขตที่ดิน แต่จำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนจำเลยที่ ๓ ในการระวางชี้แนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ไม่ยินยอมชี้ระวางแนวเขตอ้างว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๔๙ ของโจทก์เกือบทั้งแปลงเป็นที่ดินสวนป่าทำแยกอยู่ในความครอบครองดูแลของจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ในที่ดินได้ ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๒๔๙ เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ และห้ามจำเลยทั้งห้าเข้าขัดขวางการครอบครอง ทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ส่วนจำเลยทั้งห้าให้การว่า เจ้าของที่ดินเดิมไม่เคยเข้าทำประโยชน์ ในที่ดินพิพาท การออกเอกสารสิทธิไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะบางส่วน ของที่ดินด้านทิศตะวันออก เนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่ ๑ งาน ๒๖ ตารางวา ทับซ้อนพื้นที่แปลงปลูกป่าของสวนป่าทำแยก และที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ และไม่เป็นที่ดินตามความในประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๑ ที่จะออกเอกสารสิทธิได้ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดย่อมไม่มีสิทธิดีกว่าผู้โอน เห็นว่า แม้เหตุแห่งการฟ้องคดีจะสืบเนื่องมาจากการไม่ยอมชี้ระวางแนวเขตที่ดินพิพาทของจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่

ของรัฐ อันเป็นการปฏิบัติ ตามกฎหมายของฝ่ายปกครองในการรักษาพื้นที่ป่าไม้ของ
รัฐก็ตาม แต่การที่โจทก์อ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์และขอให้ศาลมีคำ
สั่งรับรองกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท และห้ามจำเลยทั้งห้าเข้าขัดขวางการครอบครอง
ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท ทั้งฝ่ายจำเลยทั้งห้าก็ให้การว่า ที่ดินพิพาทเกือบทั้งแปลง
ทับซ้อนพื้นที่แปลงปลูกป่าของสวนป่าท่าแขก และที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าตามพ
ระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ โจทก์ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท การที่ศาล
จะมีคำพิพากษาให้โจทก์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทและคุ้มครองสิทธิของโจทก์
ตามคำขอได้นั้น ศาลจำเป็นต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า โจทก์เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์
ในที่ดินพิพาทหรือไม่เป็นสำคัญ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ใน
อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนายถนอม พวงพุ่ม โจทก์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่ ๒ นายวินิจ ภูเณวรัตน์ ที่ ๓ นายยุกุทธ โชติมงคล ที่ ๔ นายชัยยุทธ์ แสงหิรัญ
ที่ ๕ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) สบโชค สุขารมณ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายสบโชค สุขารมณ) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) อัคราทร จุฬารัตน (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายอัคราทร จุฬารัตน) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลโท ศานิต สร้างสมวงษ์ (ลงชื่อ) พลโท อาชวัน อินทรเกสร

(ศานิต สร้างสมวงษ์) (อาชวัน อินทรเกสร)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน